

<입문-제3장 행정법의 일반 원칙.제6절 기타 제 원칙>

I. 적법절차의 원칙

1. 의의

- 적법절차의 원칙은 국가의 모든 공권력 작용이 실체적 내용뿐만 아니라 형식적 절차에 있어서도 법률에 적합해야 한다는 헌법적 원칙이다. 헌법 제12조 제1항과 제3항에 명시적으로 근거하며, 원래는 형사 사법 절차에 적용되었으나, 현대에는 행정 영역을 포함한 모든 국가 작용에 확대 적용된다. 행정법상 적법절차의 원칙은 행정주체가 국민의 권리를 제한하거나, 의무를 부과하는 침익적 행정작용을 할 때 적절하고 합리적인 절차를 거쳐야 함을 의미한다. 이는 행정의 공정성, 투명성, 신뢰성을 확보하고 행정 처분의 정당성을 높이는 데 기여한다.

2. 내용

- 주요 내용은 다음과 같다.

(1) 사전 통지 의무

- 행정청은 상대방에게 권리를 제한하거나, 의무를 부과하는 처분을 할 때, 처분의 제목, 처분하려는 원인이 되는 사실, 처분의 내용 및 법적 근거 등을 당사자에게 미리 통지해야 한다.

(2) 의견 청취 기회 부여

- 당사자에게 처분에 대해 의견을 제시할 기회(청문, 공청회, 의견 제출 등)를 충분히 부여해야 한다. 이는 행정청의 일방적 판단을 방지하고 신중한 결정을 내리도록 유도한다.

(3) 이유 제시 의무

- 행정청은 처분을 할 때 당사자가 어떤 근거와 이유로 처분이 내려졌는지를 명확하게 알 수 있도록 그 이유를 제시해야 한다. 이는 처분의 불복을 용이하게 한다.

II. 신의성실의 원칙

1. 의의

- 신의성실의 원칙은 모든 법 관계의 당사자가 상대방의 정당한 신뢰를 배신하지 않고 사회 공동체의 일원으로서 신의에 따라 성실하게 행동해야 한다는 법의 일반 원칙이다. 이는 민법 제2조 제1항에서 가장 명확히 규정하고 있으며, 공법 영역에서도 행정청과 국민 간의 관계에 적용된다. 행정청은 국민과의 관계에서 성실하게 직무를 수행하고, 국민은 행정청에 협력해야 하는 의무를 포괄적으로 함축한다.

2. 근거

- 신의성실의 원칙의 근거는 법치국가 원리와 행정의 자기구속의 원칙, 신뢰 보호의 원칙과 밀접하게 연결된다. 특히 행정의 신뢰성과 투명성을 확보해야 한다는 요구에 기초한다. 국민이 공권력에 대해 기대하는 정당한 신뢰를 보호함으로써, 행정청의 예측 가능성이 떨어지는 행위나 자의적인 태도 변화를 금지한다. 행정절차법 제4조 제2항은 행정청은 법령등의 해석 또는 행정청의 관행이 일반적으로 국민들에게 받아들여진 때에는 공익 또는 제3자의 정당한 이익을 현저히 해할 우려가 있는 경우를 제외하고는 새로운 해석 또는 관행에 의하여 소급하여 불리하게 처리하여서는 아니된다.고 규정하여 신의성실의 원칙을 구체화하고 법적 근거를 제시한다.

3. 주요 법리

- 판례는 행정 영역에서 신의성실의 원칙을 두 가지 주요 법리로 구체화하여 적용한다.

(1) 신뢰 보호의 법리

- 행정청이 적법하게 공적 견해를 표명한 경우, 그 표명에 대한 국민의 정당한 신뢰를 보호해야 하며, 이에 반하는 처분은 신의칙에 위반되어 위법하게 된다. 예를 들어 폐기물 처리업에 대한 적정 통보를 받은 자가 그 통보를 신뢰하여 대규모 시설을 설치하였음에도, 행정청이 공익상 이유 없이 사업 부지가 부적합하다는 이유로 허가를 거부하는 것은 위법하다.

(2) 실권의 법리(실효의 원칙)

- 행정청이 자신의 권한을 장기간 행사하지 않아 상대방이 더 이상 그 권한이 행사되지 않을 것이라고 정당하게 신뢰한 경우, 뒤늦게 권한을 행사하여 상대방에게 불이익을 주는 것은 신의성실의 원칙에 위반되어 허용되지 않는다. 예를 들어 위반 건축물에 대해 장기간 시정 명령이나 철거 명령을 내리지 않다가, 상대방이 건물을 매입한 이후에 갑자기 철거 명령을 내리는 것은 실권의 법리에 따라 제한될 수 있다. 그러나 판례는 실권의 법리를 엄격하게 적용하여, 단순한 불행사만으로는 성립하지 않고 상대방의 신뢰와 공익의 침해 정도를 종합적으로 고려한다.

III. 권리남용금지의 원칙

1. 의의

- 권리남용금지의 원칙은 권리자가 자신의 권리를 행사함에 있어 사회 질서를 위반하거나 사회적 한계를 일탈하여 행사하는 것을 금지하는 법 원칙이다. 이는 민법 제2조 제2항에 명시되어 있으며, 행정법 관계에도 유추 적용된다. 권리 남용은 권리 행사의 형식적 요건은 갖추었으나, 실질적인 목적이 부당하거나 정당한 이유 없이 오직 상대방에게 손해를 가할 목적으로 권리를 행사하는 경우에 성립한다.

2. 적용

- 행정법 영역에서는 크게 두 가지 측면에서 적용된다.

(1) 행정청의 권한 행사 통제

- 행정청이 자신에게 부여된 공권력을 행정 목적을 벗어나 자의적으로 행사하는 것을 통제하는 기준으로 적용된다. 이는 재량권의 남용을 판단하는 기준의 하나가 된다. 예를 들어 오직 특정 개인을 괴롭힐 목적으로 사소한 법규 위반에 대해 극도의 불이익 처분을 내리는 경우가 이에 해당한다.

(2) 사인의 공법상 권리 행사 제한

- 국민이 행정청에 대해 가지고 있는 공법상 권리(정보 공개 청구권, 민원 신청권)를 행사함에 있어, 오직 행정 기관의 업무를 방해할 목적으로 반복하거나 남용하는 것을 제한하는 근거가 된다. 판례는 권리 행사가 권리의 사회적 기능을 일탈하였는지 여부를 기준으로 판단한다.

IV. 결론

- 적법절차의 원칙, 신의성실의 원칙, 권리남용금지의 원칙은 행정법의 일반 원칙으로서 헌법의 법치국가 원리를 구체화한다. 적법절차는 행정작용의 형식적 절차의 정당성을, 신의성실은 행정청과 국민 간의 신뢰를 바탕으로 한 실질적 공정성을, 권리남용금지는 행정청과 사인의 권한 행사에 내재된 사회적 한계를 확보한다. 이들 원칙은 법치 행정의 기본 질서를 유지하고 국민의 권익을 보호하는 데 필수적인 기초 규범이다.